

GUIDA OPERATIVA DI GOVERNANCE E COMPLIANCE

Tax Control Framework

Il controllo del rischio fiscale come leva di governance. Adempimento collaborativo, regime opzionale, certificazione e presidi operativi: la guida per imprese e consigli di amministrazione.

PERCHÉ QUESTA GUIDA

Il fisco smette di essere un adempimento e diventa un sistema di controllo.

Per anni la variabile fiscale è stata gestita a valle: si producevano i numeri, si compilavano le dichiarazioni, si attendeva l'eventuale controllo. Il Tax Control Framework rovescia la sequenza: i rischi fiscali si mappano prima, si presidiano durante e si comunicano all'Amministrazione, in cambio di certezza, sanzioni azzerate e termini di accertamento più brevi.

La riforma fiscale ha trasformato questo approccio da prassi di poche multinazionali a percorso accessibile: le soglie dell'adempimento collaborativo scendono a 500 milioni di ricavi o volume d'affari dal 2026 e a 100 milioni dal 2028, il regime opzionale apre gli effetti premiali a chi è sotto soglia, e la certificazione del sistema da parte di professionisti indipendenti dà al Tax Control Framework uno standard verificabile. Nello stesso tempo, il controllo del rischio fiscale è diventato un pezzo degli adeguati assetti che il Codice civile chiede a chi amministra: un'impresa che non sa dove si annidano i propri rischi fiscali è, per definizione, un'impresa organizzata in modo inadeguato.

Questa guida nasce dall'esperienza di Revilaw al fianco di imprese, consigli di amministrazione e organi di controllo, e prosegue il percorso avviato con la guida dedicata alla responsabilità degli amministratori. Non è un trattato: è una mappa operativa. Spiega chi può accedere all'adempimento collaborativo e con quali benefici, cosa offre il regime opzionale a chi resta fuori, come si costruisce un Tax Control Framework proporzionato e come funziona la certificazione, con le scadenze del 2026.

A chi si rivolge. Imprenditori e amministratori; direttori finanziari e responsabili amministrativi; responsabili fiscali e tax risk manager; sindaci, revisori e Organismi di Vigilanza che presidiano il rischio fiscale accanto agli altri rischi d'impresa.

Come leggerla. Ogni capitolo si chiude con tre strumenti: *In sintesi* (i punti da ricordare), *Cosa fare subito* (le azioni verificabili) e *Il contributo di Revilaw* (come possiamo affiancarvi). L'ultimo capitolo propone un'autovalutazione in venti domande per misurare la maturità del presidio fiscale della vostra impresa.

UNA PREMESSA DI METODO

Le indicazioni contenute in questa guida sono aggiornate al 1° settembre 2026 e hanno finalità informativa. Non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto: requisiti, scadenze e prassi dell'Amministrazione finanziaria richiedono sempre una verifica puntuale prima di assumere decisioni.

INDICE

Dieci capitoli, un unico presidio del rischio fiscale

1	Il rischio fiscale è un tema di governance	3
	Cosa è il Tax Control Framework, gli standard OCSE, il legame con gli adeguati assetti e la responsabilità degli organi	
2	L'adempimento collaborativo: chi può entrare e come funziona	5
	Soglie e calendario, gruppi, requisito oggettivo, doveri di trasparenza, accordi, posizioni rinviate e sospese	
3	Gli effetti premiali: cosa si ottiene in cambio della trasparenza	7
	Sanzioni disapplicate o ridotte, non punibilità della dichiarazione infedele, termini più brevi, rimborsi senza garanzie	
4	Il regime opzionale: il TCF certificato per chi è sotto soglia	10
	L'articolo 7-bis, i documenti richiesti, l'opzione biennale, i benefici e le differenze rispetto al regime	
5	Costruire il TCF: strategia fiscale e ambiente di controllo	12
	La strategia approvata dal consiglio, ruoli e responsabilità, il tax risk manager, la cultura del controllo	
6	La mappa dei rischi: risk assessment e rischio interpretativo	14
	Processi, rischi di routine e non, matrice rischi e controlli, la policy sulle incertezze interpretative	
7	Monitoraggio, test e relazione agli organi	16
	Piano dei test, azioni correttive, relazione annuale, integrazione con controllo contabile, Modello 231 e digitale	
8	Dove si annidano i rischi: i presidi operativi	19
	IVA e plafond, frodi e fatture, gruppo IVA, ricavi e resi, crediti d'imposta e incentivi, ritenute e beneficiario effettivo	
9	La certificazione: chi la rilascia, cosa attesta, entro quando	21
	L'elenco dei certificatori, indipendenza, le tre fasi, prima certificazione, attestazione e rinnovi, il gruppo	
10	Il TCF proporzionato: dalla grande impresa alla PMI	24
	Perché conviene anche sotto soglia, l'integrazione con assetti, 231 e revisione, autovalutazione in venti domande	

In chiusura: chi è Revilaw e come lavoriamo con le imprese sul controllo del rischio fiscale.

1

GOVERNANCE DEL RISCHIO FISCALE

Il rischio fiscale è un tema di governance

Il rischio fiscale non è la probabilità di una verifica: è il rischio di operare in violazione di norme tributarie o in contrasto con i principi dell'ordinamento, anche senza volerlo. Gestirlo è un dovere organizzativo di chi amministra, prima ancora che una scelta di convenienza.

1.1 Che cosa è un Tax Control Framework

Il Tax Control Framework (TCF) è il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale: un insieme coordinato di strategia, ruoli, procedure e controlli che consente all'impresa di sapere dove i rischi fiscali nascono, quanto pesano, chi li presidia e come vengono comunicati agli organi di governo. Non è un archivio di adempimenti né un manuale scritto per l'Agenzia delle Entrate: è una parte del sistema di controllo interno, integrata con i controlli sull'informativa finanziaria, con il Modello 231 e con la gestione dei rischi aziendali.

Il modello nasce dagli studi OCSE sulla cooperative compliance, che hanno definito i sei elementi costitutivi di un TCF efficace: una strategia fiscale formalizzata; la sua applicazione a tutta l'organizzazione; l'attribuzione delle responsabilità; la documentazione della governance; lo svolgimento di test periodici; la capacità di dare assurance, cioè di dimostrare a un terzo che il sistema funziona. Le Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 5320 del 2025) hanno tradotto questi principi in requisiti operativi, articolati sui pilastri dell'ambiente di controllo, della valutazione e gestione dei rischi, del monitoraggio e dell'informativa agli organi di gestione, con una relazione almeno annuale.

1.2 Perché riguarda il consiglio di amministrazione

L'articolo 2086, secondo comma, del Codice civile impone a chi amministra assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa; la riforma del 2026 ha portato questo dovere nel cuore della disciplina dell'amministrazione. Il rischio fiscale è, per la gran parte delle imprese, uno dei rischi economici principali: sanzioni amministrative, reati tributari con responsabilità personali e confisca, responsabilità dell'ente ex articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, effetti su rating bancario, affidamenti e reputazione. Un'impresa che non ha una mappa dei propri rischi fiscali, un responsabile individuato e un flusso informativo verso il consiglio difficilmente potrà sostenere di avere assetti adeguati; i suoi amministratori, in caso di contestazioni, ne rispondono anche sul piano organizzativo.

La prospettiva va quindi rovesciata: il TCF non è il costo da sostenere per entrare nell'adempimento collaborativo, ma il presidio che ogni impresa strutturata dovrebbe avere; l'adempimento collaborativo, il regime opzionale e gli effetti premiali sono il rendimento che l'ordinamento riconosce a chi quel presidio lo costruisce davvero e lo fa certificare.

IL PUNTO

La domanda giusta non è "quanto è probabile una verifica?", ma "se domani arrivasse una verifica, sapremmo dire quali sono i nostri dieci rischi fiscali principali, chi li presidia e con quali evidenze?". Se la risposta è no, il tema non è fiscale: è organizzativo.

1.3 Un percorso, tre tappe

Per orientarsi conviene distinguere tre livelli. Il primo è il **TCF come presidio interno**: ogni impresa può adottarlo, in forma proporzionata, come parte degli adeguati assetti, senza alcuna comunicazione al Fisco. Il secondo è il **regime opzionale** dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 128/2015: chi è sotto le soglie dimensionali adotta un TCF certificato, esercita l'opzione e ottiene effetti premiali sanzionatori e penali sui rischi comunicati (capitolo 4). Il terzo è l'**adempimento collaborativo** vero e proprio: un rapporto continuativo e preventivo con una struttura dedicata dell'Agenzia delle Entrate, con il pacchetto completo dei benefici (capitoli 2 e 3). Le tappe sono progressive anche nei fatti: la soglia di accesso scende a 100 milioni di ricavi o volume d'affari dal 2028, e molte imprese che oggi costruiscono il presidio lo fanno per arrivare pronte a quella data.

IN SINTESI

- Il rischio fiscale è il rischio di violare norme o principi tributari: si gestisce con un sistema, non con la speranza.
- Il TCF è parte degli adeguati assetti: la sua assenza è una carenza organizzativa imputabile agli amministratori.
- Gli standard sono definiti: OCSE, Linee Guida dell'Agenzia (provvedimento 5320/2025), certificazione indipendente.
- Tre livelli progressivi: presidio interno, regime opzionale, adempimento collaborativo.

COSA FARE SUBITO

- ☐ Portare il rischio fiscale in consiglio: una sessione dedicata con lo stato dei presidi esistenti.
- ☐ Censire cosa esiste già: procedure amministrative, controlli 262 o di revisione, parte fiscale del Modello 231.
- ☐ Individuare un responsabile del rischio fiscale, anche non a tempo pieno nelle imprese medie.
- ☐ Verificare ricavi e volume d'affari rispetto alle soglie 2026 e 2028 e collocare l'impresa sul percorso.
- ☐ Inserire il rischio fiscale nel reporting periodico al consiglio, accanto agli altri rischi.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Assessment iniziale del rischio fiscale. Fotografiamo il presidio esistente rispetto alle Linee Guida dell'Agenzia e agli adeguati assetti, restituiamo al consiglio una gap analysis con priorità e stimiamo il percorso: presidio interno, regime opzionale o adempimento collaborativo, in funzione di dimensioni e obiettivi.

2

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

L'adempimento collaborativo: chi può entrare e come funziona

Introdotta dal D.Lgs. 128/2015 e rilanciata dalla riforma fiscale (D.Lgs. 221/2023 e correttivi), il regime sostituisce il controllo successivo con un confronto preventivo e continuativo su ogni rischio fiscale rilevante. La porta d'ingresso è un TCF certificato.

2.1 I requisiti soggettivi: soglie in discesa

Possono chiedere l'ammissione i contribuenti, residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia, che conseguono ricavi o volume d'affari IVA non inferiori a **750 milioni di euro dal 2024, 500 milioni dal 2026 e 100 milioni dal 2028**. Il requisito si verifica assumendo il valore più elevato tra i ricavi di bilancio e il volume d'affari IVA dell'esercizio precedente la domanda e dei due anteriori. Accanto alla via dimensionale esistono quattro ingressi ulteriori: le società di un **gruppo** sottoposto a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, quando almeno una società del gruppo supera le soglie e il gruppo adotta un TCF integrato e certificato; la società che svolge **funzioni di indirizzo** sul sistema di controllo del rischio fiscale di una controllata con i requisiti (il cosiddetto trascinamento); i partecipanti a un **Gruppo IVA** in cui almeno un componente aderisce al regime, per i quali l'estensione è obbligatoria previa autonoma istanza; i contribuenti che danno esecuzione a una risposta a **interpello sui nuovi investimenti**, a prescindere dalle dimensioni.

2.2 Il requisito oggettivo: un TCF efficace e certificato

L'articolo 4 del D.Lgs. 128/2015 richiede un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel complessivo sistema di controllo interno, predisposto e aggiornato in coerenza con le Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate e **certificato da un professionista indipendente qualificato**, anche in ordine alla conformità ai principi contabili adottati. Il sistema deve garantire una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, procedure efficaci di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi applicate a tutti i livelli aziendali, meccanismi di rimedio alle carenze e una relazione almeno annuale agli organi di gestione sugli esiti delle verifiche. L'efficacia è sostanziale, non documentale: un TCF adottato sulla carta ma non vissuto nei processi non supera né la certificazione né l'istruttoria dell'Agenzia.

2.3 I doveri delle due parti

Il contribuente ammesso si impegna a mantenere il sistema, a comunicare in modo tempestivo ed esauriente i rischi fiscali significativi e le operazioni di pianificazione potenzialmente aggressive, a rispondere alle richieste dell'Ufficio e a osservare il codice di condotta approvato con decreto ministeriale dell'aprile 2024. L'Agenzia, attraverso l'Ufficio dedicato all'adempimento collaborativo, si impegna a una valutazione condivisa e preventiva delle situazioni di rischio, a risposte rapide e a un trattamento coerente con la trasparenza ricevuta. Il rapporto è continuativo: non un interpello ogni tanto, ma un canale stabile con incontri, comunicazioni di rischio e istruttorie congiunte.

2.4 Gli strumenti dell'interlocuzione

- **Accordi di adempimento collaborativo.** Sulle operazioni rilevanti, anche straordinarie, il confronto si chiude con un accordo sottoscritto da entrambe le parti che cristallizza il trattamento fiscale condiviso;

vincola Agenzia e contribuente per il periodo d'imposta e per i successivi, finché non mutano le circostanze di fatto o di diritto.

- **Posizioni rinviate.** Quando l'istruttoria richiede accertamenti complessi, la trattazione può essere rinviata d'intesa al periodo successivo: l'eventuale difformità tra la posizione finale dell'Agenzia e il comportamento tenuto nel frattempo non genera sanzioni amministrative, purché il tema fosse stato comunicato tempestivamente.
- **Posizioni sospese.** Se il disaccordo interpretativo permane, la posizione resta sospesa: viene riesaminata in contraddittorio e, in caso di esito negativo, trasmessa alle strutture territoriali per l'accertamento. La trasparenza non obbliga ad aderire alla tesi dell'Ufficio: obbliga a dichiararla.
- **Nota di chiusura.** Ogni periodo d'imposta si chiude con un incontro di riepilogo e una nota sottoscritta che elenca posizioni condivise, rinviate e sospese: la fotografia annuale del rapporto.
- **Ravvedimento guidato.** Per regolarizzare violazioni o adeguarsi alle indicazioni dell'Agenzia, il decreto ministeriale 126/2024 prevede un contraddittorio preventivo, modalità semplificate e termini ridotti.

Le risultanze di accordi e risposte possono essere fatte valere anche per i periodi d'imposta precedenti in cui ricorrevano le stesse circostanze, con ravvedimento operoso o dichiarazione integrativa. Entro **120 giorni** dal provvedimento di ammissione, inoltre, il contribuente può aprire l'interlocuzione anche sui rischi che riguardano annualità anteriori all'ingresso (capitolo 3).

IN SINTESI

- Soglie: 750 milioni dal 2024, 500 dal 2026, 100 dal 2028; gruppi, trascinamento, Gruppo IVA e nuovi investimenti sono vie ulteriori.
- Senza TCF certificato conforme alle Linee Guida l'ingresso è precluso.
- Il regime è un canale continuativo: comunicazioni di rischio, accordi, posizioni rinviate e sospese, nota di chiusura annuale.
- La trasparenza è dovuta sui rischi significativi; il dissenso interpretativo è ammesso e gestito.

COSA FARE SUBITO

- ☐ Verificare i requisiti dimensionali propri e di gruppo sull'ultimo triennio, ricavi e volume d'affari.
- ☐ Nei gruppi, valutare l'adesione integrata: perimetro, capogruppo con funzioni di indirizzo, TCF unitario.
- ☐ Pianificare i tempi: costruzione o adeguamento del TCF, certificazione, istanza, istruttoria dell'Agenzia.
- ☐ Preparare l'organizzazione al rapporto continuativo: chi comunica i rischi, chi partecipa agli incontri, chi tiene il registro delle posizioni.
- ☐ Censire i rischi delle annualità precedenti da comunicare nei 120 giorni dall'ammissione.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Percorso di adesione al regime. Affianchiamo l'impresa dalla verifica dei requisiti alla presentazione dell'istanza: adeguamento del TCF alle Linee Guida, coordinamento con il certificatore indipendente, preparazione della documentazione e supporto nell'interlocuzione con l'Ufficio adempimento collaborativo.

3

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Gli effetti premiali: cosa si ottiene in cambio della trasparenza

La riforma ha trasformato l'adempimento collaborativo da scommessa reputazionale a scambio misurabile: chi comunica i propri rischi prima delle dichiarazioni ottiene protezione sanzionatoria, penale e temporale. L'articolo 6 del D.Lgs. 128/2015 è il listino dei benefici.

3.1 La mappa dei benefici

Beneficio	Contenuto	Riferimento
Interpello abbreviato	Risposta dell'Agenzia entro 45 giorni dall'istanza o dalla documentazione integrativa, con interlocuzione rafforzata in caso di risposta sfavorevole	Art. 6, c. 1, D.Lgs. 128/2015
Sanzioni amministrative disapplicate	Nessuna sanzione per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente prima delle dichiarazioni o delle scadenze, se la condotta è conforme a quanto comunicato	Art. 6, c. 3
Sanzioni ridotte per rischi non significativi	Riduzione del 50 per cento, e comunque non oltre il minimo edittale, per condotte riconducibili a rischi non significativi inclusi nella mappa dei rischi; riscossione sospesa fino alla definitività dell'accertamento	Art. 6, c. 3-bis
Rischi dei periodi precedenti	Nessuna sanzione amministrativa per i rischi di annualità anteriori all'ingresso, comunicati entro 120 giorni dall'ammissione e comunque prima della formale conoscenza di controlli o indagini	Art. 6, c. 3-ter
Non punibilità penale	Il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) non è punibile per le violazioni dipendenti da rischi comunicati preventivamente in modo tempestivo e completo	Art. 6, c. 4
Rimborsi senza garanzie	Esonero dall'obbligo di prestare garanzie per i rimborsi di imposte dirette e indirette; nel Gruppo IVA l'esonero si estende ai rimborsi chiesti dal rappresentante	Art. 6, c. 6
Termini di accertamento ridotti	Riduzione di 2 anni dei termini di decadenza con TCF certificato; ulteriore riduzione di 1 anno con la certificazione tributaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 241/1997	Art. 6, c. 6-bis e 6-ter

3.2 Le condizioni che reggono tutto

I benefici non premiano l'adesione in sé, ma la trasparenza effettiva. Tre condizioni ricorrono in tutte le protezioni: la comunicazione del rischio deve essere **preventiva** (prima della presentazione delle dichiarazioni o della scadenza dei relativi termini) e avvenire con l'interpello abbreviato o con la comunicazione di rischio prevista dal regime; deve essere **esauriente**, cioè rappresentare la fattispecie in modo puntuale e completo; la condotta successiva deve essere **conforme** a quanto comunicato. Restano sempre fuori le violazioni connotate da comportamenti simulatori o fraudolenti e, per la non punibilità penale, l'indicazione di componenti negativi inesistenti. Il correttivo del 2025 ha inoltre previsto sanzioni specifiche per chi rilascia una certificazione infedele del TCF e ha chiarito che la riduzione dei termini di accertamento non si cumula con quella prevista da altre disposizioni della riforma.

3.3 I benefici che non stanno nella tabella

Accanto agli effetti normativi, l'esperienza delle imprese aderenti registra vantaggi indiretti concreti: la drastica riduzione del contenzioso e degli accantonamenti per rischi fiscali in bilancio; la prevedibilità del carico fiscale, apprezzata da banche, investitori e assicuratori; l'ordine documentale che il TCF impone e che semplifica revisione legale, due diligence e operazioni straordinarie; la reputazione di controparte affidabile verso clienti pubblici e grandi committenti. Per i gruppi internazionali, la coerenza con i programmi di cooperative compliance degli altri Paesi e con gli strumenti di certezza preventiva riduce il rischio di doppia imposizione.

IL PUNTO

Il beneficio più sottovalutato è il tempo: due o tre anni in meno di esposizione all'accertamento significano bilanci che si chiudono prima, fondi rischi più leggeri e operazioni straordinarie senza code fiscali. La trasparenza si ripaga anche in stato patrimoniale.

IN SINTESI

- Rischi comunicati prima e in modo completo: sanzioni amministrative azzerate e dichiarazione infedele non punibile.
- Rischi non significativi in mappa: sanzioni dimezzate e mai oltre il minimo, con riscossione sospesa.
- Finestra dei 120 giorni per ripulire i periodi precedenti l'ingresso.
- Con TCF certificato i termini di accertamento scendono di due anni, tre con la certificazione tributaria.
- Fuori sempre frodi e simulazioni; la condotta deve rispecchiare la comunicazione.

COSA FARE SUBITO

- ☐ Costruire il registro delle comunicazioni di rischio: contenuto, data, esito, condotta tenuta.
- ☐ Definire chi decide cosa comunicare e con quale soglia di significatività, con criteri scritti.
- ☐ Programmare le comunicazioni sul calendario dichiarativo: la tempestività è una scadenza, non un'intenzione.
- ☐ Preparare la lista dei rischi pregressi da portare nella finestra dei 120 giorni.
- ☐ Valutare la certificazione tributaria ex articolo 36 del D.Lgs. 241/1997 per il terzo anno di riduzione.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Gestione del ciclo delle comunicazioni. Aiutiamo l'impresa a trasformare i benefici in procedure: criteri di significatività, formulazione delle comunicazioni di rischio e degli interpelli, presidio delle scadenze, coerenza tra comunicato e dichiarato, così che ogni protezione dell'articolo 6 sia effettivamente azionabile.

SCHEMA OPERATIVO DEI CAPITOLI 2 E 3

Le soglie scendono, il presidio conviene prima

DAL 2024

ricavi o volume d'affari
750 milioni di euro

DAL 2026

ricavi o volume d'affari
500 milioni di euro

DAL 2028

ricavi o volume d'affari
100 milioni di euro

Conta il valore più alto tra ricavi di bilancio e volume d'affari IVA dell'esercizio precedente e dei due anteriori. Vie di accesso ulteriori senza soglia propria: gruppo con TCF integrato certificato, funzioni di indirizzo, Gruppo IVA, esecuzione di interpello sui nuovi investimenti.

Due percorsi a confronto

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Per chi. Sopra soglia, gruppi con TCF integrato, trascinamento, Gruppo IVA, nuovi investimenti.

Rapporto con il Fisco. Ufficio dedicato, interlocuzione continuativa, interpello con risposta in 45 giorni, accordi vincolanti, nota di chiusura annuale.

Benefici. Sanzioni disapplicate sui rischi comunicati e dimezzate sui non significativi in mappa, non punibilità della dichiarazione infedele, finestra dei 120 giorni sul pregresso, rimborsi senza garanzie, termini di accertamento ridotti di 2 anni (3 con certificazione tributaria).

REGIME OPZIONALE (ART. 7-BIS)

Per chi. Qualunque impresa sotto soglia che adotta un TCF certificato conforme alle Linee Guida.

Rapporto con il Fisco. Nessun canale dedicato: la comunicazione preventiva dei rischi passa dall'interpello ordinario dell'articolo 11 dello Statuto, senza risposta abbreviata.

Benefici. Sanzioni amministrative disapplicate e dichiarazione infedele non punibile, senza notizia di reato, per i rischi comunicati con interpello e condotta conforme. Opzione biennale irrevocabile con rinnovo automatico.

La lettura strategica: il regime opzionale non è un ripiego, è la palestra. Chi lo usa oggi arriva al 2028, quando la soglia scende a 100 milioni, con un TCF già certificato, testato e vissuto dall'organizzazione: l'ingresso nell'adempimento collaborativo diventa un passaggio amministrativo, non un progetto da iniziare.

4

REGIME OPZIONALE

Il regime opzionale: il TCF certificato per chi è sotto soglia

L'articolo 7-bis del D.Lgs. 128/2015, attuato dal decreto ministeriale del 9 luglio 2025, consente a qualunque impresa di adottare un TCF certificato e ottenere protezioni sanzionatorie e penali sui rischi comunicati. Non è un adempimento collaborativo in miniatura: è un istituto autonomo, con regole proprie.

4.1 Chi può accedere e con quali documenti

Il regime opzionale non prevede soglie dimensionali: l'accesso dipende soltanto dall'avere, già al momento dell'opzione, un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale conforme all'articolo 4 del D.Lgs. 128/2015 e alle Linee Guida dell'Agenzia, integrato negli assetti aziendali e comprensivo dei rischi che derivano dall'applicazione dei principi contabili. Il decreto attuativo elenca la documentazione necessaria: la descrizione dell'attività svolta; la **strategia fiscale approvata dagli organi di gestione prima dell'esercizio dell'opzione**; il documento descrittivo del sistema; la mappa dei processi aziendali; la mappa dei rischi fiscali e dei relativi controlli; la **certificazione rilasciata dal professionista indipendente**. L'ordine non è casuale: prima si costruisce e si certifica, poi si opta.

4.2 Come funziona l'opzione

L'opzione si esercita trasmettendo via posta elettronica certificata il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate all'inizio del 2026, insieme alla documentazione richiesta. Gli effetti decorrono dall'inizio del periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata; la durata è **biennale e irrevocabile**, con rinnovo automatico di biennio in biennio salvo revoca espressa. L'Agenzia conserva il potere di verificare l'esistenza e il mantenimento dei requisiti: se accerta che mancavano in origine o sono venuti meno, il contribuente decade dalle premialità dall'inizio del periodo d'imposta in cui il difetto si è manifestato. Il regime non è quindi un adempimento formale iniziale: richiede che il sistema resti operativo, aggiornato e documentato per tutta la permanenza.

4.3 I benefici, e le differenze da conoscere

Le premialità operano sul piano sanzionatorio e penale: per le violazioni riconducibili a rischi fiscali **comunicati preventivamente** all'Agenzia, non si applicano le sanzioni amministrative e la dichiarazione infedele dell'articolo 4 del D.Lgs. 74/2000 non è punibile né costituisce notizia di reato, sempre che la condotta tenuta sia pienamente conforme a quanto rappresentato e non ricorrano comportamenti simulatori o fraudolenti. La comunicazione preventiva passa però dall'**interpello ordinario** dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente, presentato agli uffici competenti: niente Ufficio dedicato, niente risposta abbreviata in 45 giorni, niente accordi di adempimento collaborativo, posizioni rinviate o nota di chiusura, e nessuna riduzione dei termini di accertamento. Il rapporto con il Fisco resta episodico; il presidio organizzativo, invece, è lo stesso richiesto ai grandi.

IL PUNTO

Per chi conviene davvero? Per le imprese tra qualche decina e qualche centinaio di milioni che vedono avvicinarsi la soglia dei 100 milioni del 2028; per le società di gruppi che vogliono uniformare il presidio; per chi opera in settori a rischio interpretativo alto (incentivi, IVA complessa, operazioni con l'estero) dove poter azzerare le sanzioni su una posizione comunicata vale più del costo del sistema.

IN SINTESI

- Nessuna soglia: contano il TCF conforme alle Linee Guida e la certificazione indipendente, già pronti all'opzione.
- Strategia fiscale approvata dagli organi prima dell'opzione: è un documento di governance, non un allegato.
- Opzione via PEC con il modello dell'Agenzia; effetti dall'inizio del periodo d'imposta; biennio irrevocabile con rinnovo automatico.
- Benefici su sanzioni e dichiarazione infedele per i rischi comunicati con interpello ordinario; niente 45 giorni né termini ridotti.
- Requisiti da mantenere nel tempo: la decadenza travolge le premialità dal periodo in cui vengono meno.

COSA FARE SUBITO

- ☐ Verificare la completezza del set documentale richiesto dal decreto attuativo, pezzo per pezzo.
- ☐ Portare la strategia fiscale in consiglio prima di ogni altra mossa: senza approvazione formale l'opzione non parte.
- ☐ Ingaggiare per tempo il certificatore indipendente, distinto da chi ha progettato il sistema.
- ☐ Definire la procedura interna per gli interpelli preventivi: chi individua il rischio, chi scrive, chi verifica la conformità della condotta.
- ☐ Mettere a calendario il presidio continuativo: aggiornamenti della mappa, test, relazione annuale.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Pacchetto regime opzionale. Costruiamo con l'impresa il set completo: strategia fiscale da portare in consiglio, documento descrittivo del sistema, mappe di processi, rischi e controlli, coordinamento con il certificatore e predisposizione dell'opzione, con un piano di mantenimento per il biennio.

5

COSTRUIRE IL SISTEMA

Costruire il TCF: strategia fiscale e ambiente di controllo

Ogni sistema di controllo poggia su un ambiente: la cultura, le regole e le persone che lo fanno funzionare. Nelle Linee Guida dell'Agenzia l'ambiente di controllo è il primo pilastro del TCF, e il suo documento fondativo è la strategia fiscale approvata dal vertice.

5.1 La strategia fiscale: il documento del consiglio

La strategia fiscale è la dichiarazione, approvata dall'organo di gestione, di come l'impresa intende comportarsi rispetto alla variabile fiscale. I contenuti tipici: gli obiettivi (conformità sostanziale, non minimizzazione aggressiva del carico); la propensione al rischio, cioè quali incertezze l'impresa accetta e quali no; il rifiuto di operazioni prive di sostanza economica o costruite per finalità elusive; i principi di condotta verso l'Amministrazione finanziaria (trasparenza, collaborazione, uso degli strumenti di certezza preventiva); i ruoli di vertice nel governo del rischio fiscale. Non è un manifesto di stile: è il parametro rispetto al quale ogni scelta fiscale rilevante viene poi motivata, e il primo documento che il certificatore e l'Agenzia leggono. Per il regime opzionale, l'approvazione deve precedere l'esercizio dell'opzione.

5.2 Ruoli e responsabilità: chi fa cosa

Il secondo elemento dell'ambiente di controllo è una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità sui rischi fiscali, a persone con competenze ed esperienza adeguate e secondo il principio di separazione dei compiti: chi esegue un'operazione non è chi la controlla, chi predispone una dichiarazione non è chi la verifica. La responsabilità fiscale non può restare implicita nella funzione amministrativa: vanno formalizzati i presidi per ciascun processo a rilevanza fiscale, i passaggi autorizzativi per le operazioni sopra soglia, i flussi informativi verso il vertice. Nelle strutture medie questo non richiede un organigramma nuovo: richiede di scrivere chi decide, chi controlla e chi firma, e di rispettarlo.

5.3 Il tax risk manager

Al centro del sistema le Linee Guida collocano una funzione di gestione del rischio fiscale, il tax risk manager: presidia la mappa dei rischi e il suo aggiornamento, coordina i controlli e i test, istruisce le comunicazioni di rischio e gli interpelli, prepara la relazione annuale agli organi di gestione, dialoga con revisore, collegio sindacale e Organismo di Vigilanza. Deve avere indipendenza operativa rispetto a chi gestisce gli adempimenti, accesso alle informazioni e un canale diretto verso il vertice. Nei grandi gruppi è una funzione dedicata; nelle imprese medie può essere un ruolo assegnato a una figura interna qualificata o costruito con supporto esterno, purché i compiti, i poteri e i flussi siano scritti e le due anime (gestione e controllo) restino distinguibili.

5.4 Cultura e soft controls

L'ambiente di controllo si completa con i presidi "morbidi" che le Linee Guida valorizzano espressamente: un codice di condotta che includa i comportamenti fiscali, piani di formazione per chi opera nei processi a rischio (amministrazione, tesoreria, acquisti, vendite, dogane), canali per segnalare dubbi e anomalie, coerenza tra

incentivi manageriali e obiettivi di conformità. Un TCF in cui la prima linea non sa riconoscere un'operazione anomala resta un documento; la formazione è ciò che lo trasforma in comportamenti.

IN SINTESI

- La strategia fiscale è un atto di governance del consiglio: obiettivi, propensione al rischio, condotta verso il Fisco.
- Ruoli e responsabilità scritti, con separazione dei compiti tra chi esegue e chi controlla.
- Il tax risk manager presidia mappa, test, comunicazioni e relazione annuale, con indipendenza operativa.
- Codice di condotta, formazione e canali di segnalazione trasformano le procedure in cultura.

COSA FARE SUBITO

- ☐ Portare in consiglio una strategia fiscale di due o tre pagine, concreta e firmata.
- ☐ Mappare chi oggi decide le questioni fiscali rilevanti e formalizzare deleghe e soglie autorizzative.
- ☐ Nominare il responsabile del rischio fiscale definendone compiti, poteri e riporto.
- ☐ Integrare il codice etico con i principi di condotta fiscale e pianificare la formazione della prima linea.
- ☐ Allineare gli obiettivi dei manager: nessun premio può dipendere da risparmi fiscali non difendibili.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Ambiente di controllo chiavi in mano. Redigiamo con il vertice la strategia fiscale, disegniamo ruoli, deleghe e flussi informativi, costruiamo il profilo del tax risk manager adatto alla dimensione dell'impresa e formiamo le funzioni operative sui rischi dei loro processi.

6

COSTRUIRE IL SISTEMA

La mappa dei rischi: risk assessment e rischio interpretativo

Il cuore documentale del TCF è la mappa dei rischi fiscali e dei relativi controlli. Si costruisce partendo dai processi aziendali, non dai tributi: il rischio fiscale nasce quasi sempre dove il fisco non si vede, in un magazzino, in un listino, in un contratto.

6.1 Dai processi ai rischi

Il tax risk assessment parte dalla mappa dei processi: vendite e ricavi, acquisti e ciclo passivo, tesoreria e versamenti, personale, magazzino e logistica, operazioni con l'estero, operazioni straordinarie, incentivi e agevolazioni, chiusure contabili e dichiarativi. Le Linee Guida chiedono che la mappa dei rischi sia completa, cioè comprensiva anche dei rischi che nascono in processi diversi da quelli prettamente fiscali: la qualificazione di una transazione commerciale, la documentazione di un trasporto intraunionale, la gestione di un reso. Per ogni processo si individuano le fattispecie di rischio, distinguendo i rischi di routine, legati agli adempimenti ricorrenti, dai rischi non di routine, legati a operazioni straordinarie, nuovi mercati, nuovi prodotti o modifiche normative, che richiedono un presidio ad hoc e spesso una comunicazione preventiva.

6.2 Misurare e collegare i controlli

Ogni rischio individuato va misurato in termini quantitativi e qualitativi: probabilità di accadimento, impatto potenziale (imposta, sanzioni, effetti penali e reputazionali), pervasività sul bilancio. La ponderazione può riutilizzare criteri e metodologie già esistenti nei sistemi di controllo dell'impresa, per esempio quelli del Modello 231 o dei controlli sull'informativa finanziaria, con i correttivi propri della materia. Il risultato prende forma nella **matrice rischi e controlli**: per ogni fattispecie, il controllo che la presidia, il responsabile, la frequenza, l'evidenza documentale che il controllo lascia. È il documento che il certificatore testa e che l'Agenzia legge per prima: se un rischio non ha controllo, o un controllo non lascia traccia, la matrice lo rende visibile prima che lo faccia un verificatore.

6.3 Il rischio interpretativo e la sua policy

Una parte dei rischi fiscali non nasce da errori ma da incertezza: norme nuove, prassi oscillante, fattispecie al confine. Le Linee Guida chiedono che questo **rischio interpretativo** abbia una policy dedicata: i criteri con cui l'impresa qualifica una posizione come incerta; le soglie di significatività; il processo di escalation (dal referente fiscale al tax risk manager, fino all'organo di gestione); gli strumenti da attivare, dall'acquisizione di un parere all'interpello, fino alla comunicazione preventiva nel regime; la documentazione della decisione e delle sue ragioni. La policy trasforma il dissenso interpretativo da azzardo individuale a scelta di governance tracciata, ed è la condizione per usare davvero le protezioni viste nei capitoli 3 e 4, che premiano solo i rischi comunicati.

6.4 Una mappa viva

La mappa non è una fotografia: va aggiornata al cambiare della normativa, dei processi e del perimetro societario, e riesaminata almeno in occasione del ciclo annuale di test e relazione. Ogni operazione non ricorrente rilevante dovrebbe attivare una verifica della mappa prima della sua esecuzione, non dopo: è il

modo più economico di scoprire un rischio.

IN SINTESI

- Si parte dai processi, tutti: i rischi fiscali nascono spesso fuori dall'ufficio fiscale.
- Rischi di routine e non di routine hanno presidi diversi; le operazioni straordinarie meritano valutazione preventiva.
- La matrice rischi e controlli collega ogni rischio a controllo, responsabile, frequenza ed evidenza.
- Il rischio interpretativo richiede una policy scritta: criteri, escalation, strumenti, tracciatura delle decisioni.
- La mappa si aggiorna con la normativa, i processi e il perimetro: è un documento vivo.

COSA FARE SUBITO

- ☐ Censire i processi aziendali e associare a ciascuno le fattispecie fiscali rilevanti.
- ☐ Costruire la prima matrice rischi e controlli, anche essenziale, e individuare i rischi scoperti.
- ☐ Scrivere la policy sul rischio interpretativo con soglie ed escalation definite.
- ☐ Introdurre il passaggio obbligato: nessuna operazione straordinaria senza valutazione fiscale preventiva documentata.
- ☐ Fissare la revisione periodica della mappa nel calendario dei controlli.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Tax risk assessment guidato. Conduciamo la mappatura con interviste ai process owner e analisi documentale, costruiamo matrice dei rischi e dei controlli e policy sul rischio interpretativo calibrate sulle Linee Guida, e le colleghiamo ai presidi già esistenti per evitare duplicazioni.

7

COSTRUIRE IL SISTEMA

Monitoraggio, test e relazione agli organi

Un controllo che nessuno verifica è una speranza. Il terzo pilastro del TCF è il monitoraggio: test periodici che dimostrano che i presidi funzionano davvero, azioni correttive quando non funzionano, e una relazione annuale che porta tutto davanti agli organi di gestione.

7.1 Il piano dei test

Il monitoraggio si organizza in un piano annuale: quali controlli testare, con quale frequenza, su quali campioni, con quali evidenze attese. La logica ricalca quella dei sistemi di controllo maturi: verifiche di disegno, per accertare che il controllo sia strutturato in modo idoneo a coprire il rischio, e verifiche di efficacia operativa, per accertare che sia stato eseguito con continuità e correttezza nel periodo. I test vanno documentati in carte di lavoro: fattispecie, campione, esiti, anomalie. Chi testa non deve coincidere con chi esegue il controllo: nelle strutture medie il ruolo può essere assegnato al tax risk manager con supporto esterno, o all'internal audit dove esiste.

7.2 Anomalie e azioni correttive

Le carenze rilevate seguono un percorso tracciato: classificazione per gravità, individuazione della causa (regola mancante, controllo non eseguito, sistema informativo inadeguato, formazione carente), piano di rimedio con responsabile e scadenza, retest. Se dall'anomalia emerge una violazione già consumata, il sistema deve condurre alla regolarizzazione: ravvedimento operoso, dichiarazione integrativa e, nel regime, il ravvedimento guidato e il confronto con l'Ufficio. La capacità di intercettare e correggere i propri errori prima del Fisco è esattamente ciò che la certificazione e l'Agenzia intendono per efficacia.

7.3 La relazione annuale agli organi di gestione

Le Linee Guida richiedono, con cadenza almeno annuale, una relazione agli organi di gestione con gli esiti dell'esame periodico e delle verifiche sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati e le misure adottate per rimediare alle carenze. È il documento che salda il TCF alla governance: il consiglio che la riceve, la discute e delibera sulle azioni dimostra di esercitare quel dovere di valutazione degli assetti che il Codice civile gli assegna. Copia dei flussi va assicurata anche a collegio sindacale e revisore, ciascuno per i propri fini.

7.4 Integrazione: un sistema, non quattro

Il TCF non vive da solo. Con i **controlli sull'informativa finanziaria** condivide processi, chiusure e riconciliazioni: i controlli contabili ben disegnati sono spesso anche controlli fiscali, e la certificazione copre anche la conformità ai principi contabili. Con il **Modello 231** il coordinamento è obbligato dopo l'ingresso dei reati tributari nel catalogo: mappa dei rischi fiscali e parte speciale tributaria devono parlarsi, i flussi verso l'Organismo di Vigilanza vanno incrociati con quelli del tax risk manager, i protocolli anti frode (fornitori, fatture, pagamenti) servono a entrambi. Con il **digitale**, infine, il TCF si gioca nei sistemi: qualità dei dati anagrafici e dei codici IVA nell'ERP, controlli automatici su fatturazione elettronica e liquidazioni, tracciatura delle modifiche. Un sistema informativo governato è metà del monitoraggio.

IN SINTESI

- Piano annuale dei test: disegno ed efficacia operativa, campioni ed evidenze documentate.
- Le anomalie hanno un percorso: gravità, causa, rimedio, retest, e regolarizzazione quando serve.
- La relazione annuale agli organi di gestione è un requisito delle Linee Guida e un presidio di responsabilità per il consiglio.
- Integrazione con controlli contabili, Modello 231 e sistemi informativi: una sola mappa, evidenze condivise.

COSA FARE SUBITO

- ☐ Redigere il piano dei test del prossimo esercizio partendo dai dieci rischi principali.
- ☐ Standardizzare le carte di lavoro: stessa struttura, stesse evidenze, stesso archivio.
- ☐ Aprire il registro delle anomalie con responsabili e scadenze dei rimedi.
- ☐ Mettere a calendario la relazione annuale al consiglio e i flussi a collegio e revisore.
- ☐ Verificare nell'ERP anagrafiche, codici IVA e controlli automatici su fatturazione e liquidazioni.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Monitoraggio indipendente. Progettiamo il piano dei test e lo eseguiamo come funzione terza rispetto all'operatività, redigiamo la relazione annuale per gli organi e coordiniamo i presidi del TCF con Modello 231, controlli contabili e revisione legale, perché l'impresa mantenga un solo sistema.

SCHEMA OPERATIVO DEI CAPITOLI 5, 6 E 7

Il ciclo del Tax Control Framework

- 1 **Strategia fiscale.** Il consiglio approva obiettivi, propensione al rischio e principi di condotta verso l'Amministrazione: è il parametro di ogni scelta successiva.
- 2 **Mappa dei processi.** Si censiscono tutti i processi aziendali rilevanti, anche non fiscali: vendite, acquisti, tesoreria, estero, incentivi, operazioni straordinarie.
- 3 **Mappa dei rischi e dei controlli.** Per ogni fattispecie: probabilità, impatto, controllo che la presidia, responsabile, frequenza, evidenza. Le posizioni incerte seguono la policy sul rischio interpretativo.
- 4 **Presidi nei processi.** Ruoli separati, soglie autorizzative, controlli automatici nei sistemi, formazione della prima linea: il controllo scende dove il rischio nasce.
- 5 **Monitoraggio e test.** Verifiche di disegno e di efficacia operativa su campioni documentati; anomalie classificate, corrette, ritestate; violazioni regolarizzate.
- 6 **Relazione e aggiornamento.** Almeno una volta l'anno gli esiti arrivano agli organi di gestione; la mappa si aggiorna con norme, processi e perimetro, e il ciclo riparte.

La prova del nove: prendete un rischio qualunque della vostra mappa e chiedetevi chi lo controlla, quando lo ha testato l'ultima volta e dove sta l'evidenza. Se la risposta esiste in meno di dieci minuti, il ciclo funziona; se richiede una riunione, il sistema è ancora un documento.

I sei requisiti che il sistema deve dimostrare

CULTURA E STRATEGIA

Strategia fiscale formalizzata e soft controls: codice di condotta, formazione, canali di segnalazione.

RUOLI E RESPONSABILITÀ

Attribuzioni chiare a persone competenti, con separazione dei compiti tra esecuzione e controllo.

PROCEDURE EFFICACI

Rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi, applicate a tutti i livelli aziendali.

MONITORAGGIO

Test periodici che intercettano carenze ed errori e attivano le azioni correttive.

ADATTABILITÀ

Il sistema segue i cambiamenti dell'impresa e della legislazione fiscale, senza invecchiare.

RELAZIONE AGLI ORGANI

Almeno annuale, con esiti delle verifiche, attività pianificate e misure di rimedio.

8

PRESIDI OPERATIVI

Dove si annidano i rischi: i presidi operativi

La mappa dei rischi è credibile se scende nel concreto. Questa è una rassegna delle aree in cui, nell'esperienza dei controlli, i rischi fiscali si concentrano davvero, con il presidio minimo che ciascuna richiede.

- **IVA: fatturazione, registrazione, dichiarazione.** Errori di aliquota e di regime, note di variazione, inversione contabile, riconciliazione tra registri, liquidazioni e dichiarazione annuale. Presidi: anagrafiche e codici IVA governati nell'ERP, controlli automatici sulle fatture elettroniche, riconciliazioni periodiche documentate, quadratura con i versamenti.
- **Plafond e cessioni intra-UE.** Lo status di esportatore abituale e l'uso del plafond richiedono monitoraggio continuo dei limiti e delle dichiarazioni d'intento; le cessioni intraunionali chiedono la prova del trasporto e la verifica delle partite IVA delle controparti. Presidi: cruscotto del plafond in tempo reale, archivio delle prove di consegna, blocchi di sistema per controparti non verificate.
- **Operazioni inesistenti e frodi di filiera.** Il rischio più pericoloso è indiretto: essere coinvolti, anche inconsapevolmente, in frodi IVA altrui. Presidi: due diligence su fornitori e clienti nuovi (know your supplier), indicatori di anomalia su prezzi e triangolazioni, tracciabilità dei pagamenti, coordinamento con i protocolli 231 anti frode.
- **Gruppo IVA e liquidazione IVA di gruppo.** Perimetri, vincoli e responsabilità solidali richiedono governo unitario: verifiche periodiche dei requisiti, procedure di consolidamento dei saldi, presidio delle operazioni infragruppo e dei rapporti con il rappresentante di gruppo.
- **Ricavi, competenza e resi.** Le vendite con diritto di reso, gli sconti retroattivi e i contratti complessi spostano ricavi tra esercizi: il rischio è insieme contabile e fiscale. Presidi: politiche di rilevazione coerenti con i principi contabili adottati, stime documentate dei resi, coordinamento tra area commerciale, contabilità e fiscale prima delle chiusure.
- **Crediti d'imposta e incentivi.** Ricerca e sviluppo, beni strumentali 4.0 e 5.0, ZES e ZLS, bonus energetici: l'area con la più alta densità di contestazioni su crediti non spettanti o inesistenti. Presidi: istruttoria tecnica indipendente prima della fruizione, perizie e certificazioni dove previste, fascicolo probatorio completo per ciascun credito, monitoraggio di cumuli e massimali, riesame periodico alla luce della prassi.
- **Ritenute e beneficiario effettivo.** Dividendi, interessi e royalties verso l'estero richiedono la verifica sostanziale del beneficiario effettivo e dei requisiti convenzionali o delle direttive. Presidi: raccolta e aggiornamento dei certificati e delle attestazioni, analisi della sostanza delle controparti, tracciatura delle decisioni sulle aliquote applicate.
- **Disallineamenti da ibridi.** Nei gruppi internazionali, strumenti ed entità ibride generano rischi specifici: la documentazione idonea prevista dalla disciplina consente la protezione sanzionatoria e va integrata nella mappa e nel calendario dei controlli, in coordinamento con la cooperative compliance.

IL PUNTO

Ogni presidio di questa lista produce un'evidenza: un report, una riconciliazione, un fascicolo. Se l'evidenza non esiste, per il certificatore e per il verificatore il controllo non esiste. La regola operativa del TCF è una: nessun controllo senza traccia.

IN SINTESI

- I rischi si concentrano su IVA e filiere, plafond ed estero, ricavi e competenza, incentivi, ritenute.
- I presidi efficaci stanno nei sistemi e nei processi, non nelle circolari interne.
- I crediti d'imposta richiedono un fascicolo probatorio costruito prima della fruizione, non dopo la contestazione.
- Ogni controllo deve lasciare un'evidenza archiviata e ritrovabile.

COSA FARE SUBITO

- ☐ Scegliere le tre aree a maggiore esposizione per la propria attività e verificarne i presidi reali.
- ☐ Attivare nel gestionale i controlli automatici disponibili su IVA, plafond e anagrafiche.
- ☐ Costruire il fascicolo standard per ogni credito d'imposta in fruizione: norme, calcoli, perizie, evidenze.
- ☐ Formalizzare la due diligence su fornitori e clienti nuovi con criteri e responsabili.
- ☐ Programmare una verifica annuale di coerenza tra ricavi, resi e politiche contabili prima della chiusura.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Presidi verticali. Interveniamo sulle aree a rischio con verifiche mirate: audit del ciclo IVA e del plafond, review dei crediti d'imposta e degli incentivi con ricostruzione del fascicolo probatorio, procedure anti frode di filiera coordinate con il Modello 231.

9

CERTIFICAZIONE

La certificazione: chi la rilascia, cosa attesta, entro quando

La certificazione indipendente è la novità che dà al TCF uno standard verificabile: senza, non si entra nell'adempimento collaborativo né nel regime opzionale. Regole, requisiti dei certificatori e scadenze sono ormai definiti; il 2026 è l'anno delle prime consegne.

9.1 Chi può certificare

Possono certificare il TCF gli avvocati e i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti al proprio albo da almeno cinque anni, iscritti nell'elenco dei certificatori tenuto dai rispettivi consigli nazionali, secondo il decreto Certificazioni (D.M. 12 novembre 2024, n. 212), i regolamenti degli ordini e il protocollo d'intesa dell'aprile 2025 tra i consigli nazionali, il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate. Oltre all'anzianità, servono onorabilità (assenza di condanne che incidono sull'affidabilità professionale, di cause di ineleggibilità ex articolo 2382 del Codice civile e di incompatibilità ex articolo 94 del Codice dei contratti) e professionalità in tre aree: sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, principi contabili, diritto tributario. Chi non documenta titoli ed esperienze conformi segue un percorso formativo di circa ottanta ore con test finali; sono previsti esoneri parziali, tra gli altri, per i revisori legali, i dottori di ricerca e i responsabili fiscali con almeno due anni in società di grandi dimensioni, ed esoneri totali per figure con esperienza qualificata, come chi ha implementato TCF già validati dall'Agenzia o ha svolto per almeno due anni funzioni di vigilanza o audit in società ammesse al regime.

9.2 L'indipendenza: chi progetta non certifica

Il certificatore non può essere coinvolto nelle decisioni dell'impresa né ricoprire cariche negli organi di amministrazione o controllo del cliente o del gruppo. Il decreto presidia in particolare il rischio di auto-riesame: non può certificare chi ha reso servizi funzionali all'elaborazione del TCF o vi ha assunto ruoli di responsabilità, e la preclusione si estende ai professionisti collegati, anche tramite la stessa società o associazione professionale. La conseguenza pratica è netta: consulente che costruisce e certificatore che attesta devono essere soggetti distinti e non collegati, e la scelta va fatta all'inizio del progetto, non alla fine.

9.3 Cosa attesta: le tre fasi

Il lavoro di certificazione si articola in tre fasi: la definizione del **perimetro** (società, tributi, processi coperti); il **Test of Design**, che valuta se il sistema, così come disegnato, risponde ai requisiti normativi e alle Linee Guida; il **Test of Effectiveness**, che verifica che i controlli abbiano operato in modo continuativo e corretto nel periodo, con logiche mutate dagli standard professionali di assurance. La certificazione copre anche la conformità ai principi contabili adottati, a conferma dell'integrazione tra presidio fiscale e informativa finanziaria.

9.4 Tipologie e scadenze

Le certificazioni non sono tutte uguali. La **prima certificazione** (valutazione di disegno) riguarda chi ha presentato istanza di adesione dopo il 18 gennaio 2024: per le istanze del 2024 e del 2025 va acquisita entro il **30 settembre 2026**. Per le imprese già in regime o con istanza anteriore, il cui TCF è stato validato

dall'Agenzia, è richiesta invece l'**attestazione di efficacia operativa** prevista dal decreto Attestazioni del novembre 2024: la prima entro la fine del 2026, con rinnovo triennale entro la fine del 2029; sul periodo coperto dalla prima attestazione convivono più letture, e la tesi preferibile la riferisce agli esercizi successivi all'introduzione dell'obbligo. L'**aggiornamento** della certificazione è almeno triennale e ha per oggetto l'efficacia operativa; una nuova certificazione è necessaria anche prima, se intervengono modifiche organizzative che impongono un aggiornamento complessivo del sistema (nuovi business, operazioni straordinarie, esternalizzazioni, novità normative rilevanti). Nel **gruppo integrato**, infine, servono due certificazioni collegate ma autonome: quella della capogruppo che esercita le funzioni di indirizzo sul sistema e quella della singola impresa che aderisce.

ATTENZIONE

Il correttivo del 2025 ha introdotto sanzioni specifiche per la certificazione infedele: il certificatore risponde del proprio lavoro. Per l'impresa la conseguenza è speculare: la qualità delle evidenze che alimenta la certificazione va curata come quella di un bilancio sottoposto a revisione.

IN SINTESI

- Certificano avvocati e commercialisti iscritti da almeno cinque anni nell'apposito elenco, con requisiti di onorabilità, professionalità e formazione.
- Indipendenza rigorosa: chi ha progettato il sistema, o i suoi collegati, non può certificarlo.
- Tre fasi: perimetro, valutazione di disegno, valutazione di efficacia operativa.
- Scadenze 2026: prima certificazione entro il 30 settembre per le istanze 2024-2025; prima attestazione entro fine anno per chi era già in regime.
- Rinnovo almeno triennale, e nuova certificazione a ogni modifica organizzativa rilevante.

COSA FARE SUBITO

- ☐ Collocare la propria posizione: prima certificazione, attestazione o aggiornamento, con la relativa scadenza.
- ☐ Separare i ruoli dall'inizio: chi costruisce il sistema e chi lo certificherà.
- ☐ Preparare il fascicolo per il certificatore: strategia, mappe, matrice, carte di lavoro dei test, relazione annuale.
- ☐ Pianificare i tempi a ritroso dalla scadenza: le verifiche di efficacia richiedono mesi, non settimane.
- ☐ Istituire il canale con il certificatore per segnalare le modifiche organizzative rilevanti.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Preparazione alla certificazione. Portiamo il sistema al livello richiesto prima dell'arrivo del certificatore: gap analysis sulle Linee Guida, completamento delle evidenze, simulazione dei test di disegno e di efficacia, così che la certificazione fotografi un sistema già funzionante.

SCHEMA OPERATIVO DEL CAPITOLO 9

Certificazioni: a ciascuno la sua, con la sua scadenza

Tipo	Per chi	Cosa valuta
Prima certificazione	Istanze di adesione presentate dopo il 18 gennaio 2024	Il disegno del sistema: perimetro e Test of Design rispetto a norme e Linee Guida
Attestazione	Imprese già in regime o con istanza anteriore al 18 gennaio 2024 (TCF validato dall'Agenzia)	L'efficacia operativa dei controlli nel periodo (Test of Effectiveness)
Aggiornamento	Tutti i soggetti certificati o attestati, almeno ogni tre anni	L'efficacia operativa nel triennio; nuova certificazione se cambiano organizzazione o sistema
Gruppo integrato	Gruppi con TCF unitario	Due certificazioni collegate: capogruppo con funzioni di indirizzo e singola impresa aderente

30 SETTEMBRE 2026
 prima certificazione
 per le istanze **2024 e 2025**

31 DICEMBRE 2026
 prima attestazione
 per chi era **già in regime**

OGNI 3 ANNI
 aggiornamento di efficacia operativa
 (primo rinnovo attestazioni: **fine 2029**)

Tre regole che evitano guai: il certificatore si sceglie all'inizio, distinto e non collegato a chi progetta il sistema; il calendario si costruisce a ritroso dalla scadenza, perché i test di efficacia richiedono evidenze di mesi; ogni modifica organizzativa rilevante (acquisizioni, nuovi business, esternalizzazioni, riforme fiscali) va segnalata al certificatore per valutare se serve una nuova certificazione.

10

PMI E INTEGRAZIONE

Il TCF proporzionato: dalla grande impresa alla PMI

Un'impresa da trenta milioni non deve copiare il sistema di una multinazionale: deve averne la logica, in scala. Il TCF proporzionato è la versione sostenibile del presidio, e per molte PMI è già oggi la scelta più razionale, anche senza alcun regime.

10.1 Perché conviene anche sotto soglia

Quattro ragioni concrete. La prima è la **responsabilità 231**: dal 2019 i principali reati tributari sono reati presupposto, e la parte fiscale del Modello si regge solo su una mappa dei rischi degna di questo nome; un TCF proporzionato è il contenuto naturale di quella parte speciale, e il presidio che rende l'esimente credibile. La seconda è la **tesoreria**: come si è visto nella guida dedicata alla responsabilità degli amministratori, gli omessi versamenti nascono da crisi di liquidità gestite senza priorità; un cruscotto del debito tributario e regole scritte di pagamento sono controlli del TCF e insieme la migliore difesa personale di chi amministra. La terza è il **credito**: banche, assicuratori del credito e fondi guardano sempre più alla qualità dei presidi fiscali, perché una contestazione rilevante altera rating e covenant. La quarta è la **filiera**: i grandi committenti in adempimento collaborativo trasferiscono ai fornitori richieste di affidabilità fiscale, e chi può esibire un sistema documentato parte avvantaggiato. A queste si aggiunge la prospettiva: con la soglia a 100 milioni dal 2028 e il regime opzionale già aperto a tutti, il presidio costruito oggi è un'opzione sul futuro, non un costo a fondo perduto.

10.2 Che cosa significa proporzionato

Proporzionato non vuol dire ridotto a slogan: vuol dire scegliere. Una strategia fiscale di due pagine approvata dal consiglio; una mappa concentrata sui dieci-quindici rischi che contano davvero per quel modello di business; controlli appoggiati ai sistemi esistenti (ERP, fatturazione elettronica, riconciliazioni già in uso) e alle funzioni esistenti, con il supporto esterno dove mancano competenze; un responsabile del rischio fiscale identificato, anche part-time; un ciclo annuale di test essenziale ma documentato; una relazione al consiglio di poche pagine, ogni anno. L'integrazione fa il resto: la mappa fiscale condivide struttura ed evidenze con il Modello 231, con i controlli contabili e con il lavoro del revisore, così che l'impresa mantenga un solo sistema e non quattro fascicoli paralleli. È lo stesso principio di proporzionalità che il Codice civile applica agli adeguati assetti: la misura cambia, il metodo no.

10.3 L'autovalutazione in venti domande

Rispondete con sì o no. Ogni sì è un presidio esistente e documentabile; ogni no indica il punto in cui cominciare. Attribuite un punto a ogni "sì, ed è documentato".

N.	Domanda	Sì	No
Strategia e governance			
1	Esiste una strategia fiscale scritta e approvata dall'organo di gestione?	☐	☐

N.	Domanda	Sì	No
2	È individuato un responsabile del rischio fiscale con compiti e poteri formalizzati?	☐	☐
3	Le decisioni fiscali rilevanti seguono soglie autorizzative e passaggi scritti?	☐	☐
4	Il consiglio riceve almeno una volta l'anno una relazione sul rischio fiscale?	☐	☐
Mappa dei rischi			
5	Esiste una mappa dei processi aziendali rilevanti ai fini fiscali, aggiornata?	☐	☐
6	Esiste una matrice che collega ogni rischio a controllo, responsabile ed evidenza?	☐	☐
7	Le operazioni straordinarie passano da una valutazione fiscale preventiva documentata?	☐	☐
8	Esiste una policy scritta per gestire le posizioni fiscali incerte (rischio interpretativo)?	☐	☐
Controlli e monitoraggio			
9	I controlli chiave su IVA, versamenti e adempimenti lasciano evidenze archiviate?	☐	☐
10	Esiste un cruscotto del debito tributario scaduto con regole di priorità in tesoreria?	☐	☐
11	I crediti d'imposta fruiti hanno ciascuno un fascicolo probatorio completo?	☐	☐
12	Un piano annuale di test verifica i controlli principali, con esiti e rimedi tracciati?	☐	☐
Rapporto con il Fisco			
13	Le posizioni incerte significative vengono gestite con pareri, interpelli o comunicazioni preventive?	☐	☐
14	Le violazioni scoperte internamente vengono regolarizzate in modo tempestivo e tracciato?	☐	☐
15	L'impresa ha valutato formalmente regime opzionale o adempimento collaborativo rispetto alle proprie soglie?	☐	☐
16	Esiste un registro delle comunicazioni e dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria?	☐	☐
Integrazione			
17	La parte fiscale del Modello 231 e la mappa dei rischi fiscali sono coerenti tra loro?	☐	☐
18	I flussi verso Organismo di Vigilanza, collegio sindacale e revisore includono il rischio fiscale?	☐	☐
19	Anagrafiche, codici IVA e controlli automatici nell'ERP sono governati e riesaminati?	☐	☐
20	Ruoli di progettazione e di futura certificazione del sistema sono tenuti distinti?	☐	☐

17 a 20

Presidio maturo. Il sistema c'è: valutare certificazione e regime, e mantenere il ciclo annuale.

12 a 16

Presidio parziale. Buone fondamenta con aree scoperte: un piano di adeguamento a sei mesi le chiude.

fino a 11

Esposizione elevata. Il rischio fiscale è gestito per consuetudine: partire da strategia, mappa e tesoreria.

IN SINTESI

- Il TCF proporzionato serve anche senza regimi: 231, tesoreria, banche e filiera lo ripagano da solo.
- Proporzionato significa scegliere i rischi che contano e appoggiarsi a sistemi e funzioni esistenti.
- Un solo sistema integrato: mappa fiscale, Modello 231, controlli contabili e revisione condividono evidenze.
- La soglia dei 100 milioni del 2028 e il regime opzionale rendono il presidio un investimento con opzione.

COSA FARE SUBITO

- ☐ Compilare l'autovalutazione in consiglio, non in ufficio: le risposte cambiano.
- ☐ Trasformare i "no" in un piano a sei mesi con responsabili e date.
- ☐ Iniziare dai tre presidi a resa immediata: strategia fiscale, cruscotto di tesoreria, fascicoli dei crediti d'imposta.
- ☐ Verificare la coerenza tra Modello 231 e mappa fiscale alla prima occasione di aggiornamento.
- ☐ Rifare il test tra dodici mesi e misurare lo scostamento.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

TCF proporzionato Revilaw. Partiamo dall'autovalutazione, la verifichiamo con un'analisi documentale e costruiamo il sistema nella misura giusta: strategia, mappa, presidi di tesoreria e incentivi, ciclo di test e relazione al consiglio, integrati con Modello 231 e revisione legale, pronti per la certificazione quando l'impresa deciderà il passo successivo.

Revilaw: la revisione legale come punto di partenza, non di arrivo.

Revilaw S.p.A. è una società di revisione legale che opera attraverso una rete nazionale di professionisti: dottori commercialisti, revisori legali, esperti di governance, fiscalità, sostenibilità e finanza d'impresa. Applichiamo i principi di revisione ISA Italia e affianchiamo le imprese nella costruzione dei presidi che la legge oggi richiede a chi le amministra.

130+

professionisti nella rete

60

province presidiate

20

regioni

Come lavoriamo con i consigli di amministrazione

Revisione legale e assurance

Bilanci d'esercizio e consolidati, revisione volontaria, attestazioni e procedure concordate secondo i principi ISA Italia.

Modello 231 e Organismo di Vigilanza

Progettazione, aggiornamento, integrazione con sicurezza, privacy e NIS 2; componenti di OdV.

Rating di legalità

Verifica dei requisiti, predisposizione dell'istanza, valorizzazione con banche e pubbliche amministrazioni.

Finanza agevolata

Bandi nazionali e regionali, crediti d'imposta, ZLS e ZES, gestione documentale e rendicontazione.

Adeguati assetti e governance

Check-up ex articoli 2086 e 2380-bis, deleghe, regolamento del consiglio, informativa periodica, gestione dei segnali di crisi.

Tax Control Framework

Mappatura del rischio fiscale, procedure di controllo, presidi sui reati tributari, adempimento collaborativo.

ESG e sostenibilità

Rendicontazione VSME ed ESRS, assessment, attestazioni di sostenibilità.

Crisi d'impresa

Diagnosi precoce, composizione negoziata, attestazioni, supporto agli organi sociali nelle fasi critiche.

Revilaw S.p.A.

Società di revisione legale e governance d'impresa

www.revilaw.it

www.nextgenerationbusiness.it



Oltre la verifica, verso il valore.